

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu představuje povinnost **škůdce** (toho, kdo škodu způsobí) nahradit škodu (majetkovou ztrátu), která jeho jednáním vzniká druhé osobě, **poškozenému** a je nejčastější formou závazků z deliktů. Jedná se tedy o závazky vzniklé porušením práva s odpovědností za takto způsobenou škodu.

Obecnou povinností danou NOZ je povinnost jednat tak, aby nebyla způsobena újma jiné osobě, ať už majetková, či nemajetková. Jedná se o obecnou prevenční povinnost, která je odrazem jedné ze základních zásad občanskoprávních vztahů: zásady nikomu neškodit.

Každý je povinen chovat se tak, aby nedošlo k **újmě na svobodě, životě, zdraví nebo majetku jiného, tj. prevence škod (§2900 NOZ)**

Pojem škoda znamená **majetkovou újmu, tedy jakoukoliv ztrátu na majetku, kterou lze vyjádřit v penězích.**

Shrnutí pojmů

- Jde o **závazek nahradit škodu**, který vzniká **porušením právní povinnosti**.
- Škoda = **majetková újma**, tedy ztráta, kterou lze vyjádřit v penězích.
- Odpovědnost za škodu je nejčastějším typem **závazků z deliktů** (protiprávních činů).
- **Škůdce** = osoba, která škodu způsobí.
- **Poškozený** = osoba, která utrpěla újmu.

a základních zásad:

- Každý je povinen **jednat tak, aby nezpůsobil újmu** jinému (majetkovou i nemajetkovou).
- Platí zásada: „**Nikomu neškodit.**“
- Zásada **předpokladu zavinění**: dokud se neprokáže opak, má se za to, že osoba škodu zavinila.

Odpovědnost za škodu může nést fyzická osoba (občan), **právnícká osoba** (firma, organizace) a **stát**.

Druhy odpovědností

1. Subjektivní odpovědnost

- Závisí na **zavinění** škůdce.
- Nutné prokázat, že škůdce škodu způsobil **úmyslně nebo z nedbalosti**.

2. Objektivní odpovědnost

- **Nezáleží** na zavinění.
- Škodu nese ten, kdo za danou činnost **odpovídá ze zákona**, i když ji přímo nezavinil.

Jak se škoda hradí? Primárně **uvedením do původního stavu** (např. oprava věci), nebo **jinak** (peněžní náhradou).

Náhrada škod

1. Skutečná škoda

2. **Ušlý zisk:** to, o co poškozený přišel
3. **Při škodě na zdraví:** peněžitá náhrada
4. **Při smrti:** odškodnění pozůstalým

Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti za škodu

1. **Porušení právní povinnosti** (protiprávní jednání)
2. **Vznik škody** jako majetkové újmy
3. **Příčinná souvislost** mezi jednáním a škodou
4. **Zavinění** škůdce (jen u subjektivní odpovědnosti)

Okořnlosti vylučující protiprávnost

Představují situaci, kdy subjekt sice škodu způsobí, ale zákon **nepovažuje jeho jednání za protiprávní** (a není povinen škodu hradit), a to v případě:

1. Nutné obrany

- Osoba odvrací **bezprostřední útok** na sebe nebo jiného.
- Není povinna škodu hradit, pokud obrana **nebyla nepřiměřená**.

2. Krajní nouze

- Osoba odvrací **nebezpečí**, které hrozí sobě nebo jinému.
- Způsobená škoda je **menší než škoda, která hrozila**.
- **Než** použít, pokud si nebezpečí osoba způsobí sama.

Při posuzování těchto situací je nutné zohlednit **psychické rozpoložení osoby** (př. strach, stres z útoku).

Zvláštní případy odpovědnosti

1. Škoda způsobená **nezletilým nebo osobou s duševní poruchou** = za škodu často odpovídá **zákonný zástupce**.
2. Škoda způsobená **zvířetem** = odpovídá **vlastník zvířete** (objektivní odpovědnost).
3. Škoda z **provozu dopravních prostředků** = objektivní odpovědnost – **nezávisí** na zavinění.
4. Škoda **na odložených věcech**:
 - V místech jako restaurace, sportoviště, ordinace atd.
 - Musí být spíše: věc byla **odložena na určeném místě**.
 - Např. hotel hradí škodu do **100násobku ceny ubytování**.
5. Škoda z **provozní činnosti** = objektivní odpovědnost – **nezávisí** na zavinění, např. výroba, podnikání
6. Škoda **ze zvlášť nebezpečného provozu** = vysoká objektivní odpovědnost – **nezávisí** na zavinění, např. práce s výbušninami, nebezpečnými látkami, jadernou energií.

Kontrolní otázky

1. Jaké jsou čtyři základní předpoklady pro vznik obecné odpovědnosti za škodu?
2. V čem spočívá rozdíl mezi subjektivní a objektivní odpovědností za škodu?
3. Kdy se škoda hradí uvedením do původního stavu a kdy peněžitou náhradou?
4. Jaké dvě situace vylučují protiprávnost a tedy i povinnost k náhradě škody?
5. Kdo odpovídá za škodu způsobenou zvířetem nebo nezletilou osobou?

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Copyright © 2026 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.